P U T U S A N
Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Triono Als Ono**;
2. Tempat Lahir : Mabar;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 02 September 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. RPH Lingk. X Kel. Mabar Kec. Medan Deli;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa **Triono Is Ono** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik,** sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
2. **Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 06 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
3. **Penuntut Umum,** sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. **Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
5. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan dengan 10 Februari 2023;
6. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2023;
7. **Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri** sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan 11 Mei 2023;

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya walau haknya tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor **20/Pid.Sus/2023/PN Mdn**, tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **20/Pid.Sus/2023/PN Mdn**, tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TRIONO ALIAS ONO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I*** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TRIONO ALIAS ONO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) Bulan** penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah dompet Panjang warna biru yang berisikan 5 (lima) buah plastic klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,28 gram, 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah kaca pin, 1 (satu) buah pipet/skop warna putih, 1 (satu) buah timbangan kecil ,
   - 1 (satu) buah timbangan didigital besar warna putih ,
   - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih ,
   - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam .

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

   Dirampas untuk Negara
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan berupa permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **TRIONO ALIAS ONO** pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. RPH Link.X Kel.Mabar Kec.Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 wib saksi J Pelawi, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus, dan saksi Johansyah Putra mendapat informasi dari seseorang melalui telepon yang mengatakan bahwa di Jl. RPH Link.X Kel.Mabar Kec.Medan Deli Kota Medan ada seorang laki-laki menjual Narkotika jenis shabu yang Bernama Triono Als Ono. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi J Pelawi, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus, dan saksi Johansyah Putra menuju ke lokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut saksi J Pelawi, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus melakukan pengamatan dilokasi tersebut sedangkan saksi Johansyah Putra memanggil Kepling setempat. Selanjutnya saksi J Pelawi, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus, saksi Johansyah Putra bersama Kepling melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet Panjang warna biru yang berisikan 5 (lima) buah plastic klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah kaca pin, 1 (satu) buah pipet/skop warna putih, 1 (satu) buah timbangan kecil , 1 (satu) buah timbangan didigital besar warna putih , 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih , 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan saksi J Pelawi, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus, dan saksi Johansyah Putra berupa 1 (satu) buah dompet Panjang warna biru yang berisikan 5 (lima) buah plastic klip kecil yang berisikan Narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

shabu, 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah kaca pin, 1 (satu) buah pipet/skop warna putih, 1 (satu) buah timbangan kecil milik Sdr.Purnomo (Dpo) yang dititipkan kepada terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah timbangan didigital besar warna putih milik Sdr. Adi (Dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa.

Bahwa terdakwa menerangkan ada menjual belikan Narkotika jenis shabu milik Sdr.Purnomo (Dpo) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 280/POL-10009/2022 tanggal 14 Oktober 2022, 5 (lima) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram , yang ditanda tangani oleh Mala Kartikar,SE selaku Manajer cabang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 6241/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm, Apt. 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd, selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **TRIONO ALIAS ONO** pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. RPH Link.X Kel.Mabar Kec.Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I* "**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal p pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 wib saksi J Pelawi, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus, dan saksi Johansyah Putra mendapat informasi dari seseorang melalui telepon yang mengatakan bahwa di Jl. RPH Link.X Kel.Mabar Kec.Medan Deli Kota Medan ada seorang laki-laki menjual Narkotika jenis shabu yang Bernama Triono Als Ono. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi J Pelawi, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus, dan saksi Johansyah Putra menuju ke lokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut saksi J Pelawi, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus melakukan pengamatan dilokasi tersebut sedangkan saksi Johansyah Putra memanggil Kepling setempat. Selanjutnya saksi J Pelawi, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus, saksi Johansyah Putra bersama Kepling melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet Panjang warna biru yang berisikan 5 (lima) buah plastic klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah kaca pin, 1 (satu) buah pipet/skop warna putih, 1 (satu) buah timbangan kecil , 1 (satu) buah timbangan didigital besar warna putih , 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan saksi J Pelawi, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus, dan saksi Johansyah Putra berupa 1 (satu) buah dompet Panjang warna biru yang berisikan 5 (lima) buah plastic klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah kaca pin, 1 (satu) buah pipet/skop warna putih, 1 (satu) buah timbangan kecil milik Sdr.Purnomo (Dpo) yang dititipkan kepada terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah timbangan didigital besar warna putih milik Sdr. Adi (Dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 280/POL-10009/2022 tanggal 14 Oktober 2022 , 5 (lima)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram , yang ditanda tangani oleh Mala Kartikar,SE selaku Manajer cabang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 6241/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm, Apt. 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd, selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Johansyah Putra SH,** dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut sebagai berikut:
   - Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
   - Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
   - Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib Saksi An. **Johansyah Putra SH bersama saksi J.Pelawi bersama saksi Berlin Sihombing, dan saksi Kenan Sitorus,** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Triono Als Ono** yang berada di Jalan. RPH Lk. X. Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan;
   - Bahwa, penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang berada di Jalan. RPH Lk. X. Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut **Johansyah Putra SH bersama saksi J.Pelawi bersama saksi Berlin Sihombing, dan saksi Kenan Sitorus** langsung menuju lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat kemudian lalu rekan saksi memanggil kepling;
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi serta kepling langsung melakukan penggrebekan terhadap rumah terdakwa, kemudian saksi menemukan 1 (satu) buah dompet panjang warna biru yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kaca Pin, 1 (satu) buah pipet/Skop warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital besar warna putih yang dimana barang bukti tersebut saksi dan rekan saksi temukan di sebuah lemari pakaian yang berada di kamar terdakwa Triono Als Ono;
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi juga mengamankan 1 (satu) buah Handpone Nokia Warna Putih, kemudian tas sandang warna Hitam yang dimana tas tersebut berisikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut di akui oleh terdakwa Triono Als Ono yang di di peroleh dari seseorang yang bernama Purnomo;
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selajutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut**.**

2. Saksi J. Pelawi, dibawah Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib Saksi An. **J. Pelawi dan saksi Johansyah Putra SH, bersama saksi Berlin Sihombing, dan saksi Kenan Sitorus,** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Triono Als Ono** yang berada di Jalan. RPH Lk. X. Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang berada di Jalan. RPH Lk. X. Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut saksi **J.Pelawi dan saksi Johansyah Putra SH bersama saksi Berlin Sihombing, dan saksi Kenan Sitorus** langsung menuju lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat kemudian lalu rekan saksi memanggil kepling;
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi serta kepling langsung melakukan penggrebekan terhadap rumah terdakwa, kemudian saksi menemukan 1 (satu) buah dompet panjang warna biru yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kaca Pin, 1 (satu) buah pipet/Skop warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital besar warna putih yang dimana barang bukti tersebut saksi dan rekan saksi temukan di sebuah lemari pakaian yang berada di kamar terdakwa Triono Als Ono;
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi juga mengamankan 1 (satu) buah Handpone Nokia Warna Putih, kemudian tas sandang warna Hitam yang dimana tas tersebut berisikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut di akui oleh terdakwa Triono Als Ono yang di di peroleh dari seseorang yang bernama Purnomo;
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selajutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut**.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib. Saksi An. **J. Pelawi dan saksi Johansyah Putra SH, bersama saksi Berlin Sihombing, dan saksi Kenan Sitorus** merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penangkapan terhadap Terdakwa **Triono Als Ono** yang berada di Jalan. RPH Lk. X. Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan;

- Bahwa, benar ketika terdakwa sedang duduk-duduk di dalam rumah, lalu saksi dan rekan saksi dan juga Kepling Lk. X, melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, dan pada saat di gledah saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kaca Pin, 1 (satu) buah pipet/Skop warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital kecil kemudian 1 (satu) buah Handpone Nokia Warna Putih dan juga tas sandang warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah titipan teman terdakwa yang bernama Purnomo, kemudiaan Timbangan digital besar warna putih adalah milik teman terdakwa yang bernama Adi;
- Bahwa, benar terdakwa serta barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selajutnya;
- Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau yang berwenang untuk membeli shabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet Panjang warna biru yang berisikan 5 (lima) buah plastic klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,28 gram, 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah kaca pin, 1 (satu) buah pipet/skop warna putih, 1 (satu) buah timbangan kecil ,
- 1 (satu) buah timbangan didigital besar warna putih,
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih,
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- Uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam berkas perkara ini Bukti-bukti lainnya berupa:

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6241/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA.M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm, Apt. 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd, selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,28 (nol

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

koma dua delapan) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib Saksi An. **J. Pelawi dan saksi Johansyah Putra SH, bersama saksi Berlin Sihombing, dan saksi Kenan Sitorus,** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Triono Als Ono** yang berada di Jalan. RPH Lk. X. Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa, penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang berada di Jalan. RPH Lk. X. Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut saksi **J.Pelawi dan saksi Johansyah Putra SH bersama saksi Berlin Sihombing, dan saksi Kenan Sitorus** langsung menuju lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat kemudian lalu rekan saksi memanggil kepling;
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi serta kepling langsung melakukan penggrebekan terhadap rumah terdakwa, kemudian saksi menemukan 1 (satu) buah dompet panjang warna biru yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kaca Pin, 1 (satu) buah pipet/Skop warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital besar warna putih yang dimana barang bukti tersebut saksi dan rekan saksi temukan di sebuah lemari pakaian yang berada di kamar terdakwa Triono Als Ono;
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi juga mengamankan 1 (satu) buah Handpone Nokia Warna Putih, kemudian tas sandang warna Hitam yang dimana tas tersebut berisikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut di akui oleh terdakwa Triono Als Ono yang di di peroleh dari seseorang yang bernama Purnomo;
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selajutnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempertimbangkannya untuk memilih menurut keyakinan hakim sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Kedua Melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang**,** bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam hal ini yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Triono Als Ono** dipersidangan dengan identitas lengkap termuat didalam surat dakwaan telah diakui kebenaran dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Medan sehingga tidak ditemukan adanya error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan bisa dimengerti dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa**, sedangkan mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"tanpa hak" adalah** tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)" menurut undangundang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah berkaitan dengan perbuatan dalam sub unsur selanjutnya yaitu **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa sub unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman** ini merupakan alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki sama artinya dengan mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki dalam hal ini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak dipermasalahkan apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak tetapi harus dilihat pula dari bagaimana barang tersebut menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa arti kata menyimpan mengandung makna bahwa Terdakwa menempatkan benda di suatu tempat dengan maksud agar benda dimaksud terjaga dalam suatu kondisi tertentu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu. Bahwa seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan Tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau Tindakan lain yang menunjukkan pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Sedangkan“menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, sesuatu untuk orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib Saksi An. **J. Pelawi dan saksi Johansyah Putra SH, bersama saksi Berlin Sihombing, dan saksi Kenan Sitorus,** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Triono Als Ono** yang berada di Jalan. RPH Lk. X. Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan;

Bahwa, penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang berada di Jalan. RPH Lk. X. Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan;

Bahwa, berdasarkan informasi tersebut saksi **J.Pelawi dan saksi Johansyah Putra SH bersama saksi Berlin Sihombing, dan saksi Kenan Sitorus** langsung menuju lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat kemudian lalu rekan saksi memanggil kepling;

Bahwa, benar saksi dan rekan saksi serta kepling langsung melakukan penggrebekan terhadap rumah terdakwa, kemudian saksi menemukan 1 (satu) buah dompet panjang warna biru yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kaca Pin, 1 (satu) buah pipet/Skop warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital besar warna putih yang dimana barang bukti tersebut saksi dan rekan saksi temukan di sebuah lemari pakaian yang berada di kamar terdakwa Triono Als Ono;

Bahwa, benar saksi dan rekan saksi juga mengamankan 1 (satu) buah Handpone Nokia Warna Putih, kemudian tas sandang warna Hitam yang dimana tas tersebut berisikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah), dimana barang bukti tersebut di akui oleh terdakwa Triono Als Ono yang di di peroleh dari seseorang yang bernama Purnomo;

Bahwa, benar saksi dan rekan saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selajutnya;

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Mengingat bahwa keterangan terdakwa yang memuat informasi tentang kejadian peristiwa pidana bersumber dari terdakwa, maka hakim dalam melakukan penilaian terhadap isi keterangan terdakwa haruslah cermat dan sadar bahwa ada kemungkinan terjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh terdakwa mengenai hal ikhwal kejadian atau peristiwa pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (3) KUHAP, Ketersangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan seluas-luasnya untuk membuktikan keterangannya dengan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun terhadap kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, Majelis hakim berpendapat bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib Saksi An. **J. Pelawi dan saksi Johansyah Putra SH, bersama saksi Berlin Sihombing, dan saksi Kenan Sitorus,** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Triono Als Ono** yang berada di Jalan. RPH Lk. X. Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan;

Menimbang bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang berada di Jalan. RPH Lk. X. Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan;

Menimbang bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi **J.Pelawi dan saksi Johansyah Putra SH bersama saksi Berlin Sihombing, dan saksi Kenan Sitorus** langsung menuju lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat kemudian lalu rekan saksi memanggil kepling;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa benar saksi dan rekan saksi serta kepling langsung melakukan penggrebekan terhadap rumah terdakwa, kemudian saksi menemukan 1 (satu) buah dompet panjang warna biru yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kaca Pin, 1 (satu) buah pipet/Skop warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital besar warna putih yang dimana barang bukti tersebut saksi dan rekan saksi temukan di sebuah lemari pakaian yang berada di kamar terdakwa Triono Als Ono;

Menimbang bahwa benar saksi dan rekan saksi juga mengamankan 1 (satu) buah Handpone Nokia Warna Putih, kemudian tas sandang warna Hitam yang dimana tas tersebut berisikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut di akui oleh terdakwa Triono Als Ono yang di di peroleh dari seseorang yang bernama Purnomo;

Menimbang bahwa benar saksi dan rekan saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selajutnya;

Menimbang bahwa, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 6241/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA.M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm, Apt. 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd, selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun mengusai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dikaitkan fakta hukum tersebut dengan demikian unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi** dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam pasal 111 s/d 126 dan 129, ditentukan bahwa terhadap terdakwa selain hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda yang sifatnya adalah komulatif;

Menimbang, bahwa menurut pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi ***pidana penjara*** **paling lama 2 (dua) tahun** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet Panjang warna biru yang berisikan 5 (lima) buah plastic klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,28 gram, 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah kaca pin, 1 (satu) buah pipet/skop warna putih, 1 (satu) buah timbangan kecil;
- 1 (satu) buah timbangan didigital besar warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah dipergunakan dan untuk melakukan kejahatan sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **Dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah RI yang ingin memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Triono Als Ono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp. 800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah dompet Panjang warna biru yang berisikan 5 (lima) buah plastic klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,28 gram, 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah kaca pin, 1 (satu) buah pipet/skop warna putih, 1 (satu) buah timbangan kecil;
   - 1 (satu) buah timbangan didigital besar warna putih;
   - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih;
   - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - Uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, Tanggal 12 April 2023, oleh kami, **Firza Andriansyah, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua**, As'ad Rahim Lubis S.H.,M.H** dan **Sulhanuddin S.H., M.H**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuridiansyah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
As'ad Rahim Lubis S.H.,M.H	**Firza Andriansyah, S.H., M.H**
Sulhanuddin S.H.,M.H	

Panitera Pengganti

Yuridiansyah, S.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)